

1501361-92.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... de suas declarações.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501361-92.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501361-92.2022.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158235/2022 - DEL.POL.ARARAS, 25490477 - DEL.POL.ARARAS, 2158235 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CRISTIAN DOUGLAS SILVA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado CRISTIAN DOUGLAS SILVA DE SOUZA, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Segundo a denúncia, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 00h16min, na Rua Caetano Frungillo, defronte ao nº 101, Bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o réu transportava e trazia consigo para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em peso líquido, 1,31g (um grama e trinta e um centigramas) de droga conhecida como crack, em dez porções; 11,7g (onze gramas e sete decigramas) de cocaína, em trinta porções; e 67,86g (sessenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas) de droga conhecida como maconha, em trinta e

sete porções.

Consta, ainda, que, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 0h16min, na Rua Caetano Frungillo, defronte ao nº 101, Bairro José Ometto, na cidade de Araras, o réu portava e mantinha sob a sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 24 (vinte e quatro) cartuchos de munições, calibre 22, de uso permitido.

O réu foi notificado (fls. 106) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 101/102).

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2022 (fls. 108/109) e o acusado foi devidamente citado (fls. 127).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha (fls. 137), sendo o acusado interrogado ao final (fls. 138).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 139 - MP e fls. 141/146 - réu).

O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27), pelo laudo químico toxicológico (fls. 72/74) e pelo laudo IC-objeto (fls.135/136), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu Cristian Douglas Silva de Souza declarou que no dia dos fatos havia comprado drogas para uso próprio. Contou que fez uso das drogas e, por volta das 22h30min, ele retornou ao local de venda de entorpecentes para aquisição de mais drogas. Declarou que ingressou no imóvel e foi surpreendido por um policial, que o segurou pela blusa. Disse que todos entraram ao imóvel, em que havia outro policial. Afirmou ter sido questionado sobre um veículo Fiesta de cor vermelha que estava envolvido num furto. Narrou que os policiais contaram a ele que havia mais duas pessoas no imóvel. Contou que foi levado à sua residência pelo policiais e nada fora encontrado. Informou que uma viatura permaneceu no imóvel em se vendiam drogas com os dois traficantes. Disse que depois retornaram a este imóvel. Alegou ter sido agredido pelos policiais. Disse não saber o motivo de sua prisão. Afirmou ter sido ameaçado pelos policiais e que, por medo, não contou sobre as agressões no hospital. Afirmou que o policial saiu do imóvel com as drogas e as munições dizendo que eram do acusado (fls. 138).

O policial militar Nivaldo Carlos Gallo Júnior relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento em bairro afamado pelo de tráfico drogas. Afirmou ter avistado um veículo Fiat UNO e, em consulta no sistema COPOM, descobriu tratar-se de produto de furto. Disse que o acusado estava no veículo. Narrou que no veículo havia uma sacola com 30 (trinta) porções de cocaína, 10 (dez) porções de crack, 37 (trinta e sete) porções de maconha, alguns epperdorfs vazios, a quantia de R\$124,00

(cento e vinte e quatro reais), bem como 24 (vinte e quatro) munições de calibre 22 (vinte e dois), além de folhas com anotações referentes a traficância. Declarou que o acusado assumiu que estava abastecendo algumas biqueiras do bairro. Por fim, acrescentou que o acusado não explicou a origem das munições (fls. 137).

São as provas dos autos.

A versão do acusado está isolada nos autos, não sendo suficiente para infirmar as provas produzidas nos autos.

Em sede policial, o acusado permaneceu silente. Em juízo, admitiu estar em ponto de tráfico de drogas, sob alegação de que objetivava comprar drogas para consumo pessoal.

Por seu turno, o policial militar ouvido em juízo esclareceu que o acusado estava sozinho dentro do veículo averiguado por envolvimento a crime de furto. O acusado foi abordado e em averiguação no interior do veículo foram encontrados 30 (trinta) porções de cocaína, 10 (dez) porções de crack, 37 (trinta e sete) porções de maconha, alguns epperdorfs vazios, a quantia de R\$124,00 (cento e vinte e quatro reais), bem como 24 (vinte e quatro) munições de calibre 22 (vinte e dois), além de folhas com anotações referentes a traficância.

Assim, restou devidamente comprovado que o réu mantinha drogas e munições consigo, sem comprovação da origem ou de que estava autorizado ou de acordo com determinação legal e regulamentar.

Neste sentido, as declarações do policial militar está de acordo com as demais provas colhidas e comprova de maneira clara e coesa a manobra delitiva.

As fotografias constante dos autos ilustram os bens e drogas apreendidos (fls.31/38).

As drogas e munições foram submetidas a perícia, evidenciando a materialidade dos delitos (fls. 72/74 e 135/136).

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o

apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade." (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. " (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

Não há justo motivo para se desconfiar do testemunho do policial ouvido em juízo, cabendo à Defesa demonstrar a parcialidade de suas declarações.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade guardar entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir.

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap.697.020.717, Câ., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Ainda, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas e a forma como estavam embaladas e as denúncias anônimas efetuadas.

De fato, resta evidente pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e a maneira como se deu a ocorrência, além da

quantia em dinheiro, dos petrechos e anotações apreendidos, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o acusado apenas usuário.

Por sua vez, quanto ao porte e manutenção de cartuchos de munições, a jurisprudência pátria é clara no sentido de que a consumação do delito se dá apenas com a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, independentemente das condições em que se encontra. Nesse sentido:

“A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo” (REsp 1451397/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 15/09/2015).

“Os delitos de possuir/portar armas de fogo, acessórios e munições, previstos na Lei 10.826/03, são de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo, à consumação, a demonstração do efetivo perigo ou lesão ao bem jurídico tutelado” (STJ, REsp 1.938.812/MG, Relator: Ministro Olindo Menezes, Data de Publicação: 25/06/2021).

“O crime de posse irregular de arma de fogo, classificado como de mera conduta, dispensa, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Dotada de perigo abstrato, a conduta de possuir arma de fogo em situação irregular, nada importando se desmuniçada, desmontada, estragada ou ineficiente para produzir disparos, revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal que a incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal” (TJ-MG, APR 10309130014256001, Relator: Ministro Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2017).

Não bastasse isso, em que pese a natureza jurídica do tipo penal invocado, crime de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo à consumação, a demonstração do efetivo perigo ou lesão ao bem jurídico tutelado, o laudo pericial das munições demonstra a eficácia para disparo (fls.135/136).

Portanto, diante do exposto, de rigor a condenação pelo porte e manutenção ilegal de munição.

A condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (autos nº0000382-93.2011 - fls. 85), razão pela qual aumento a pena em 1/6.

No que tange exclusivamente ao crime de tráfico de drogas, conforme o consignado no art. 42, da Lei de Drogas, tem-se que a quantidade, diversidade e natureza da droga devem ser os critérios diferenciadores das penas aplicadas aos variados “tipos” de traficantes, do pequeno ao grande e de drogas diversas.

Tais critérios legais - quantidade, diversidade e natureza da droga - evidenciam presente maior ou menor reprovabilidade da conduta. Assim sendo, quanto maior a capacidade de viciar da droga, maior a reprovabilidade, justificando-se o aumento da pena.

No caso em julgamento, foram apreendidos (1,31 gramas de crack - 11,7 gramas de cocaína - 67,86 gramas de maconha - fls.72/74), indicativo de maior reprovabilidade, posto que crack e cocaína têm grande capacidade de viciar, oferecendo maior risco a integridade da pessoa.

E também o C. Supremo Tribunal Federal. “Não há nulidade na decisão que fixa a

pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a natureza e a quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (STF HC nº 112798 / AC rel. Min. Carmen Lúcia j. 18/12/2012)

Assim sendo, em relação ao crime de tráfico de drogas, aumento, ainda, a pena em 1/6.

Segunda fase: O réu é reincidente (autos nº 0000021-79.2017 - fls. 85), o que autoriza novo aumento em 1/6.

Terceira fase: Deixo de aplicar a causa de diminuição elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, com dedicação do acusado ao tráfico de drogas.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deve ser o fechado no que tange ao crime de tráfico e semiaberto em relação ao crime de porte de munições pelos mesmos motivos que ensejaram o aumento da penabase e a denegação do redutor do §4º, da Lei de Drogas, quais sejam, maus antecedentes e da reincidência do acusado.

Pena alternativa. Inviável em razão da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

I) CONDENAR o réu CRISTIAN DOUGLAS SILVA DE SOUZA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

II) CONDENAR o réu CRISTIAN DOUGLAS SILVA DE SOUZA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Mantenho a custódia cautelar, eis que inalterados os fundamentos e presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Recomende-se.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe.

Determino a destruição dos bens, munições e incineração dos entorpecentes, além do perdimento do numerário apreendidos nos autos. Com o trânsito em julgado desta para a defesa, oficie-se ainda para destruição da amostra de droga reservada à contraprova, nos termos do art. 72, da Lei nº 11.343/06, bem como o necessário para o perdimento do numerário apreendido.

Decreto o perdimento do veículo apreendido, cabendo à SENAD proceder à destinação do bem, nos moldes do art.63-C, da Lei 11.343/2006. Oficie-se.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I. Araras, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA